

LEY 40/2015

Artículos 5 a 18

CASOS PRÁCTICOS Y TEST - NIVEL AVANZADO

48 preguntas con distractores plausibles y solucionario razonado

Objetivo de esta versión

Las respuestas correctas están repartidas de forma equilibrada entre A, B, C y D. Las opciones tienen una extensión similar y los distractores se basan en confusiones jurídicas razonables. El ejercicio exige aplicar la norma a los hechos, no reconocer literalmente una frase del artículo.

Fuente normativa: Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, texto consolidado del BOE consultado el 9 de septiembre de 2026.

Cómo utilizar este cuaderno

1. Lee primero todo el supuesto. Algunos datos están incluidos para descartar una respuesta aparentemente correcta.
2. Elige la opción jurídicamente más precisa. En varias preguntas hay respuestas parcialmente ciertas, pero solo una encaja completamente con el artículo aplicable.
3. No uses la longitud de las opciones como pista: las respuestas correctas se han equilibrado entre A, B, C y D.
4. Corrige al final. El solucionario explica el detalle que convierte cada distractor en incorrecto o incompleto.

Distribución de contenidos

Caso	Artículos principales	N.º preguntas
1	Artículos 5, 6 y 7	6
2	Artículos 8, 9 y 10	7
3	Artículos 9, 11 y 12	7
4	Artículos 13 y 14	5
5	Artículos 15 y 16	5
6	Artículo 17	8
7	Artículo 18	4
8	Artículos 5 a 18 (integración)	6

Caso 1. Nueva unidad, instrucciones internas y asesoramiento jurídico

Artículos 5, 6 y 7

SUPUESTO

La Consejería de Medio Ambiente crea una Unidad de Control de Subvenciones. Sus informes serán preceptivos antes de resolver determinados expedientes. Ya existe un Servicio de Supervisión que realiza esa misma función sobre el mismo territorio y población, y la norma de creación de la nueva Unidad no concreta los créditos necesarios para su puesta en marcha.

La Secretaría General dicta una instrucción dirigida exclusivamente a órganos jerárquicamente dependientes para unificar criterios de tramitación. Ninguna norma exige su publicación y, por su contenido y destinatarios, no se aprecia una necesidad especial de publicarla. Un jefe de servicio se aparta de la instrucción, aunque el acto final respeta la normativa aplicable.

Para informar un proyecto elaborado por una Dirección General se utiliza el servicio jurídico interno de la propia Consejería. Ese servicio recibe indicaciones funcionales de la Dirección General autora del proyecto y cada letrado emite el informe por separado.

1. ¿La Unidad de Control puede tener la consideración de órgano administrativo aunque sus informes no resuelvan por sí mismos los expedientes?

- A) No, porque solo son órganos las unidades con potestad para dictar resoluciones definitivas.
- B) Solo si la norma de creación le reconoce expresamente personalidad jurídica diferenciada.
- C) Sí, porque basta con que su actuación tenga carácter preceptivo, aunque no resuelva el procedimiento.
- D) Sí, pero únicamente cuando todos sus informes produzcan efectos jurídicos directos frente a terceros.

2. Respecto de la creación de la nueva Unidad, ¿qué valoración es más correcta?

- A) Presenta dos problemas: faltan los créditos necesarios y existe una posible duplicidad no corregida.
- B) Es correcta si se ha delimitado su dependencia, aunque coincida materialmente con otro servicio.
- C) La duplicidad es admisible siempre que ambos órganos pertenezcan a la misma Administración Pública.
- D) La falta de créditos no afecta a la creación; solo condiciona el momento de inicio de la actividad.

3. En las circunstancias descritas, ¿la instrucción interna debe publicarse necesariamente en el boletín oficial?

- A) Sí, porque toda instrucción administrativa debe publicarse antes de poder aplicarse internamente.
- B) Sí, siempre que pueda influir indirectamente en la tramitación de expedientes administrativos.
- C) No, salvo que todos los destinatarios de la instrucción manifiesten que ya la conocen formalmente.
- D) No necesariamente; la publicación procede en los supuestos previstos legalmente o cuando resulte conveniente.

4. El jefe de servicio incumple la instrucción, pero el acto final es conforme a Derecho. ¿Qué efecto produce por sí solo ese incumplimiento?

- A) Convierte el acto en anulable, aunque su contenido material sea plenamente conforme con la ley.
- B) No invalida por sí solo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda proceder.
- C) Impide que el acto pueda producir efectos hasta que el superior jerárquico lo ratifique expresamente.
- D) Hace nulo el acto cuando la instrucción había sido dictada por el superior jerárquico competente.

5. ¿Qué defecto presenta el funcionamiento del servicio jurídico consultivo descrito?

- A) Ninguno, porque los servicios jurídicos internos quedan siempre sometidos a la dirección del órgano consultante.
- B) Falla la garantía de independencia respecto del órgano autor del proyecto y también la actuación colegiada exigida.
- C) El único defecto es que los informes deberían emitirse necesariamente por un órgano consultivo externo a la Consejería.
- D) Solo existe defecto si el informe jurídico es vinculante para el órgano que debe adoptar la decisión final.

6. ¿Puede una Administración articular su función consultiva mediante sus propios servicios de asistencia jurídica?

- A) No, la función consultiva exige en todo caso un órgano independiente con personalidad jurídica propia.
- B) Solo cuando esos servicios se limiten a emitir informes facultativos y nunca informes preceptivos.
- C) Sí, siempre que se respeten las garantías de independencia previstas y actúen de forma colegiada.
- D) Sí, pero únicamente si los servicios dependen orgánicamente del órgano que solicita el informe.

Caso 2. Competencia, delegación y recuperación de un asunto concreto

Artículos 8, 9 y 10

SUPUESTO

Una ley autonómica atribuye a la Administración de la Comunidad Autónoma la competencia para resolver determinadas ayudas, sin señalar el órgano concreto. Por la distribución interna de funciones existen dos órganos inferiores igualmente competentes por razón de materia y territorio, ambos dependientes de un mismo superior.

Más tarde, la Dirección General A delega en la Dirección General B, de la misma Administración pero sin dependencia jerárquica entre ellas, la resolución de una categoría de expedientes. La delegación se publica y las resoluciones hacen constar expresamente que se dictan por delegación.

Cuando ya se ha emitido en uno de los procedimientos un informe preceptivo sobre el fondo, la Dirección General A pretende delegar en ese momento la resolución de ese expediente. Además, la Dirección General B quiere volver a delegar la competencia recibida en un jefe de servicio sin que exista autorización expresa de una ley.

Finalmente, el superior jerárquico común de A y B pretende avocar para sí un expediente concreto que B está resolviendo por delegación de A.

7. Si la norma atribuye la competencia a la Administración sin identificar órgano y hay dos órganos inferiores igualmente competentes, ¿a quién corresponde instruir y resolver?

- A) Al superior jerárquico común de los órganos inferiores competentes por materia y territorio.
- B) Al órgano inferior que haya recibido primero la solicitud presentada por la persona interesada.
- C) Al órgano que determine discrecionalmente la persona interesada al iniciar el procedimiento.
- D) Al máximo órgano de gobierno de la Administración, con independencia de la estructura organizativa.

8. ¿Cuál de estas técnicas puede alterar la titularidad de la competencia, y no solo su ejercicio?

- A) La delegación de firma realizada a favor de una unidad jerárquicamente dependiente.
- B) La encomienda de una actividad material o técnica a otro órgano administrativo.
- C) La suplencia temporal del titular de un órgano por ausencia o enfermedad.
- D) La desconcentración en órganos jerárquicamente dependientes, según la norma atributiva.

9. ¿Es posible, con carácter general, delegar competencias en un órgano de la misma Administración que no dependa jerárquicamente del delegante?

- A) No, la delegación exige siempre una relación jerárquica directa entre ambos órganos administrativos.
- B) Solo si el órgano delegado pertenece a una Administración territorial distinta de la del delegante.
- C) Sí, la falta de dependencia jerárquica no impide por sí misma la delegación de competencias.
- D) Solo cuando la competencia delegada tenga naturaleza exclusivamente material y carezca de efectos jurídicos.

10. Una resolución dictada válidamente por B en ejercicio de la competencia delegada por A se considera dictada por:

- A) B, porque es el órgano que materialmente instruye y firma la resolución administrativa.
- B) A, porque las resoluciones adoptadas por delegación se consideran dictadas por el órgano delegante.
- C) El superior común de A y B, al no existir relación jerárquica entre ambos órganos.
- D) La Administración en abstracto, sin imputación jurídica a ninguno de los órganos intervinientes.

11. Una vez emitido en el procedimiento un dictamen o informe preceptivo sobre ese mismo expediente, ¿puede delegarse entonces la competencia para resolverlo?

- A) Sí, porque la existencia de informes preceptivos nunca condiciona la posibilidad de delegar la resolución.
- B) Sí, pero únicamente si el órgano que emitió el informe presta su conformidad a la delegación.
- C) Solo si el informe preceptivo no contiene una propuesta concreta sobre el sentido de la resolución.
- D) No; tras emitirse el informe preceptivo sobre el procedimiento ya no cabe delegar su resolución.

12. ¿Puede B volver a delegar en un jefe de servicio la competencia que B ejerce por delegación de A?

- A) No, salvo que una ley autorice expresamente la delegación de competencias ejercidas por delegación.
- B) Sí, siempre que el jefe de servicio dependa jerárquicamente de la Dirección General B.
- C) Sí, si la segunda delegación se publica en el mismo boletín oficial que la primera.
- D) No, porque las competencias delegadas nunca pueden volver a delegarse en ningún supuesto.

13. ¿Puede el superior jerárquico común de A y B avocar el expediente que B conoce por una delegación de A, siendo A y B órganos no jerárquicamente dependientes entre sí?

- A) Sí, por ser superior jerárquico común y concurrir una razón organizativa suficiente.
- B) No por esa sola condición; en este supuesto la avocación corresponde únicamente al órgano delegante A.
- C) Sí, siempre que B acepte expresamente que el superior común recupere el conocimiento del asunto.
- D) No, porque nunca es posible avocar una competencia cuyo ejercicio haya sido previamente delegado.

Caso 3. Delegaciones en la AGE, encomiendas técnicas y delegación de firma

Artículos 9, 11 y 12

SUPUESTO

En un Ministerio, dos Direcciones Generales del mismo Departamento no dependen jerárquicamente entre sí. Una pretende delegar en la otra una competencia propia. El superior común aprueba previamente la operación y la delegación se publica.

La misma Dirección General pretende delegar también la aprobación de una disposición de carácter general.

Por falta de medios técnicos, encarga a un laboratorio público de la misma Administración la toma de muestras y los ensayos de resistencia de determinados materiales. La Dirección General conserva la valoración jurídica y dicta las resoluciones. En otro expediente intenta utilizar una encomienda para obtener una prestación que, por su naturaleza, constituye un servicio sujeto a la legislación de contratos del sector público.

Para una actividad técnica con una Entidad de Derecho Público de otra Administración se limita a un intercambio de escritos, sin convenio ni publicación.

La Directora General, que ejerce determinadas competencias por delegación, delega la firma de sus resoluciones en un jefe de servicio que depende de ella. No publica la delegación de firma, pero las resoluciones señalan expresamente la delegación y la autoridad de procedencia.

14. En la AGE, tratándose de dos órganos no relacionados jerárquicamente dentro del mismo Ministerio, la delegación descrita exige:

- A) La aceptación del órgano delegado, sin necesidad de intervención de ningún superior ministerial.
- B) Únicamente la publicación posterior, pues la aprobación previa solo se exige entre Ministerios distintos.
- C) La aprobación previa del superior común, además de los restantes requisitos aplicables a la delegación.
- D) Un real decreto del Consejo de Ministros siempre que la competencia delegada tenga efectos externos.

15. ¿Puede delegarse la aprobación de una disposición de carácter general?

- A) No, la adopción de disposiciones de carácter general figura entre las materias no delegables.
- B) Sí, si el acuerdo de delegación se publica antes de aprobar la disposición correspondiente.
- C) Solo puede delegarse en otro órgano con rango igual o superior al del órgano delegante.
- D) Sí, salvo que una norma con rango de ley prohíba expresamente esa delegación concreta.

16. El encargo al laboratorio público para realizar muestras y ensayos, manteniéndose la decisión jurídica en la Dirección General, encaja mejor en:

- A) Una delegación de competencias, porque el laboratorio ejecuta una parte relevante del procedimiento.
- B) Una delegación de firma, ya que el laboratorio actúa materialmente en nombre de la Dirección General.
- C) Una desconcentración, porque se desplaza de forma estable una actividad hacia otro órgano público.
- D) Una encomienda de gestión, si concurren sus requisitos y la actividad es material o técnica.

17. Si la prestación que se pretende encomendar es, en realidad, una prestación propia de un contrato del sector público, ¿qué procede?

- A) Mantener la encomienda si ambas partes son órganos o entidades pertenecientes al sector público.
- B) Transformarla en delegación de competencias, porque así deja de resultar aplicable la normativa contractual.
- C) Aplicar la naturaleza y el régimen jurídico previstos en la legislación de contratos del sector público.
- D) Formalizarla como encomienda siempre que no se transfiera la titularidad de la competencia administrativa.

18. Para una encomienda entre órganos o Entidades de Derecho Público de Administraciones distintas, la formalización ordinaria exige:

- A) Una resolución unilateral del órgano encomendante notificada al órgano que realizará la actividad técnica.
- B) La firma del correspondiente convenio y su publicación conforme al artículo 11, salvo la excepción legal prevista.
- C) Un acuerdo verbal seguido de la publicación de una memoria en el portal de transparencia de ambas Administraciones.
- D) La aprobación del superior jerárquico común, aunque los órganos pertenezcan a Administraciones diferentes.

19. ¿Es válida, en principio, la delegación de firma efectuada por la Directora General sobre competencias que ella ejerce por delegación?

- A) Sí; puede delegar la firma en un órgano o unidad dependiente, dentro de los límites del artículo 9.
- B) No; únicamente pueden delegarse firmas respecto de competencias atribuidas originariamente como propias.
- C) Sí, pero la delegación de firma debe publicarse para producir efectos frente a terceros interesados.
- D) No; la firma solo puede delegarse en otro titular de órgano con el mismo rango administrativo.

20. Si una resolución firmada por delegación no hace constar esa circunstancia ni identifica la autoridad de procedencia, ¿qué regla específica se incumple?

- A) La obligación de publicar previamente toda delegación de firma en el boletín oficial correspondiente.
- B) La prohibición de delegar la firma cuando la competencia material haya sido previamente delegada.
- C) La exigencia de que la delegación de firma sea autorizada expresamente por una norma con rango de ley.
- D) La obligación de dejar constancia de la firma por delegación y de la autoridad de la que procede.

Caso 4. Suplencia y discrepancias sobre el órgano competente

Artículos 13 y 14

SUPUESTO

La titular de una Dirección de Área es recusada válidamente en un procedimiento y debe dejar de intervenir. No existe una persona suplente previamente designada. El órgano administrativo inmediato superior designa temporalmente a otra persona para ejercer la competencia. La designación no se publica, pero las resoluciones identifican a la titular sustituida y a quien ejerce la suplencia.

En otro procedimiento, una persona interesada considera que la Dirección de Área que tramita el asunto carece de competencia y que debería conocerlo otra Dirección de la misma Administración. Paralelamente, dos Direcciones no relacionadas jerárquicamente discuten sobre la competencia cuando el procedimiento todavía está abierto. En un tercer expediente, la discrepancia se produce entre un órgano y su superior jerárquico.

21. La recusación de la titular del órgano, una vez declarada, ¿puede dar lugar a suplencia?

- A) No, la suplencia solo procede por vacante, ausencia o enfermedad del titular del órgano.
- B) Solo si la recusación ha sido promovida de oficio por la propia Administración Pública.
- C) No, en caso de recusación la competencia debe trasladarse definitivamente a otro órgano distinto.
- D) Sí, la abstención o recusación declaradas se incluyen entre los supuestos de suplencia temporal.

22. Si no existe suplente previamente designado, ¿quién determina quién ejercerá temporalmente la competencia?

- A) El órgano administrativo inmediato superior del que dependa el órgano cuyo titular debe ser suplido.
- B) La persona interesada de mayor antigüedad entre quienes integren la unidad administrativa afectada.
- C) El titular del órgano que deba ser suplido, incluso cuando haya sido formalmente recusado del expediente.
- D) El órgano consultivo de la Administración, mediante informe vinculante previo a cualquier actuación.

23. ¿Qué afirmación describe correctamente la publicidad y constancia documental de la suplencia?

- A) La suplencia solo es válida después de publicarse; no es necesario mencionarla en cada resolución.
- B) Ni requiere publicación ni debe reflejarse en los actos, porque la competencia sigue siendo del mismo órgano.
- C) No necesita publicación para su validez, pero los actos deben identificar la suplencia y a quienes intervienen.
- D) Debe publicarse únicamente si supera quince días y, en ese caso, basta con mencionar al suplente.

24. La persona interesada que considera incompetente al órgano que conoce del procedimiento puede:

- A) Promover directamente un conflicto de atribuciones y suspender por sí misma la tramitación del expediente.
- B) Pedir al órgano actuante que decline su competencia o dirigirse al que estime competente para que requiera inhibición.
- C) Exigir al órgano actuante que resuelva primero el fondo y discutir la competencia únicamente mediante recurso posterior.
- D) Solicitar exclusivamente al superior jerárquico común que decida qué órgano debe conocer del procedimiento.

25. ¿Puede suscitarse un conflicto de atribuciones del artículo 14.3 entre un órgano y su superior jerárquico?

- A) No, esos conflictos solo pueden darse entre órganos de la misma Administración no relacionados jerárquicamente.
- B) Sí, siempre que el procedimiento aún no haya finalizado mediante una resolución administrativa expresa.
- C) Sí, pero únicamente cuando ambos órganos tengan atribuida competencia sobre la misma materia y territorio.
- D) No, porque los conflictos de atribuciones solo pueden plantearse entre Administraciones Públicas diferentes.

Caso 5. Comisión interadministrativa con participación social

Artículos 15 y 16

SUPUESTO

Se constituye una Comisión de Movilidad Costera con representantes de la Administración General del Estado, de una Comunidad Autónoma y de organizaciones representativas de transportistas y usuarios. La Presidencia corresponde a la Comunidad Autónoma. La Comisión adopta determinadas resoluciones con efectos jurídicos frente a terceros.

La Comisión quiere completar sus propias normas de funcionamiento. Su norma de creación no establece que participe en la estructura jerárquica de la Administración en la que se integra. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento todavía no han sido publicados.

La Secretaría la ocupa una funcionaria que no es miembro de la Comisión. Durante una ausencia, la sustituye temporalmente uno de los miembros del órgano.

26. ¿Puede esta Comisión establecer o completar sus propias normas de funcionamiento?

- A) No, los órganos colegiados interadministrativos deben aplicar exclusivamente las reglas generales de la Ley 40/2015.
- B) Solo puede hacerlo si ninguno de sus miembros representa a organizaciones de intereses sociales.
- C) Puede hacerlo únicamente mediante un reglamento aprobado por todas las Administraciones participantes.
- D) Sí, por su composición interadministrativa y social encaja en los supuestos previstos en el artículo 15.2.

27. En ausencia de una previsión especial, ¿cómo se sitúa esta Comisión respecto de la estructura jerárquica de la Administración en la que se integra?

- A) Forma parte necesariamente de la cadena jerárquica y queda subordinada al órgano que ostenta la Presidencia.
- B) Queda integrada en la Administración correspondiente, pero normalmente fuera de su estructura jerárquica.
- C) No puede quedar integrada en ninguna Administración por participar representantes de varias Administraciones Públicas.
- D) Se integra simultáneamente en la estructura jerárquica de todas las Administraciones que designen miembros.

28. Dado que la Comisión dicta resoluciones con efectos jurídicos frente a terceros, ¿quién debe realizar la publicidad exigida por el artículo 15?

- A) Cada Administración participante debe publicar separadamente el acuerdo y las normas en su propio boletín.
- B) La Administración General del Estado, porque participa en el órgano aunque no ostente la Presidencia.
- C) La Administración a la que corresponda la Presidencia, en los términos previstos para estos órganos colegiados.
- D) La propia Comisión mediante su sede electrónica, sin necesidad de publicación en un boletín o diario oficial.

29. ¿Debe el Secretario de un órgano colegiado ser necesariamente uno de sus miembros?

- A) Sí, porque solo los miembros pueden certificar válidamente las actuaciones del órgano colegiado.
- B) No; puede ser miembro del órgano o una persona al servicio de la Administración correspondiente.
- C) No, pero si no es miembro debe pertenecer necesariamente a un cuerpo jurídico o de intervención.
- D) Sí, salvo que la Presidencia autorice excepcionalmente a un empleado público externo en cada sesión.

30. La funcionaria Secretaria no miembro es suplida por un miembro de la Comisión. ¿Qué ocurre con los derechos de ese miembro durante la suplencia?

- A) Pierde su derecho de voto porque pasa a desempeñar exclusivamente las funciones propias de la Secretaría.
- B) Conserva voz, pero su voto solo puede utilizarse para resolver un posible empate en la Comisión.
- C) Conserva todos sus derechos como miembro aunque esté supliendo a una Secretaria que no era miembro.
- D) Debe abandonar temporalmente su condición de miembro y ser sustituido a su vez por otro representante.

Caso 6. Sesión a distancia con incidencias de convocatoria y votación

Artículo 17

SUPUESTO

El Consejo Autonómico de Becas tiene diez miembros, incluidos su Presidente y su Secretario. Su reglamento interno no prohíbe las reuniones a distancia. Para una sesión por videoconferencia se conectan el Presidente, el Secretario y otros tres miembros, es decir, cinco miembros en total.

En otra ocasión, el Secretario y los diez miembros se encuentran conectados informalmente y todos deciden celebrar una sesión sin convocatoria previa. Las normas internas prevén además una segunda convocatoria con un quórum específico.

En una sesión con los diez miembros presentes surge un asunto no incluido en el orden del día. Se vota su urgencia y seis miembros votan a favor y cuatro en contra. Posteriormente se adopta un acuerdo por mayoría. Un miembro vota en contra y solicita que se certifique el acuerdo para un tercero que acredita interés legítimo.

31. Como regla general, ¿puede este Consejo celebrar válidamente sesiones a distancia?

- A) Solo si una ley sectorial autoriza expresamente la videoconferencia para ese órgano colegiado concreto.
- B) No, salvo que todos los miembros renuncien para esa sesión a la celebración de forma presencial.
- C) Únicamente en sesiones extraordinarias y cuando exista una causa que impida la reunión presencial.
- D) Sí, salvo que su reglamento interno lo excluya de forma expresa y excepcional.

32. Con Presidente, Secretario y otros tres miembros conectados, siendo diez los miembros totales, ¿se cumple el quórum general mínimo?

- A) Sí, porque están Presidente y Secretario y asiste al menos la mitad de los miembros del órgano.
- B) No, porque además del Presidente y Secretario deben conectarse cinco miembros adicionales distintos de ellos.
- C) No, porque en sesiones a distancia es obligatoria la asistencia de dos tercios de los miembros totales.
- D) Sí, pero únicamente si los cinco asistentes representan a todas las áreas funcionales del Consejo.

33. Si están presentes el Secretario y todos los miembros y todos deciden constituirse en sesión, ¿es imprescindible una convocatoria previa?

- A) Sí, porque una convocatoria formal es siempre un requisito indispensable de cualquier órgano colegiado.
- B) No, pero solo si la reunión es presencial; la excepción no resulta aplicable a sesiones celebradas a distancia.
- C) No; con todos presentes pueden constituirse sin convocatoria previa si todos deciden hacerlo.
- D) Solo puede omitirse la convocatoria cuando el asunto a tratar haya sido declarado urgente por mayoría absoluta.

34. ¿Puede el régimen propio de convocatorias prever una segunda convocatoria y fijar para ella un número específico de miembros?

- A) No, la mitad de los miembros constituye un mínimo legal inderogable en cualquier convocatoria y circunstancia.
- B) Sí, el régimen propio puede prever una segunda convocatoria y especificar el número necesario para constituirse.
- C) Solo puede prever una segunda convocatoria si la primera quedó frustrada por una incidencia técnica generalizada.
- D) Sí, pero únicamente mediante una norma con rango de ley aprobada por la Administración correspondiente.

35. El asunto no incluido en el orden del día se declara urgente por seis votos a favor y cuatro en contra, estando presentes los diez miembros. ¿Puede deliberarse y acordarse?

- A) Sí, porque están todos los miembros y la mayoría ha declarado la urgencia del asunto.
- B) No, porque todo asunto fuera del orden del día exige unanimidad tanto sobre la urgencia como sobre el fondo.
- C) Sí, pero solo si el Presidente había anunciado previamente que podrían incorporarse asuntos urgentes.
- D) No, porque el orden del día nunca puede ampliarse una vez formalmente iniciada la sesión colegiada.

36. Si el acuerdo se adopta en una sesión a distancia, ¿en qué lugar se entiende adoptado?

- A) En el lugar físico desde el que se conecte la mayoría de los miembros que votaron a favor.
- B) En el domicilio administrativo del Secretario, por ser quien documenta formalmente la sesión.
- C) En el lugar desde el que se conecte el Presidente, incluso cuando el órgano tenga una sede propia.
- D) En la sede del órgano y, si no la tiene, en el lugar donde esté ubicada la Presidencia.

37. El miembro que votó expresamente en contra del acuerdo, ¿qué efecto obtiene respecto de la eventual responsabilidad derivada del acuerdo?

- A) Ninguno, porque todos los miembros responden solidariamente de los acuerdos adoptados por el órgano colegiado.
- B) Solo queda exento si formula además un voto particular por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
- C) Queda exento únicamente si abandona la sesión inmediatamente después de expresar su voto contrario.
- D) Queda exento de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse del acuerdo.

38. Un tercero con interés legítimo solicita certificación del acuerdo. ¿Cuál es la regla general sobre la forma de expedición?

- A) Debe emitirse en papel siempre que el tercero no sea miembro del órgano colegiado que adoptó el acuerdo.
- B) Puede expedirse exclusivamente por medios electrónicos, sin que exista ninguna excepción para el interesado.
- C) Se expedirá electrónicamente, salvo manifestación expresa en contrario de quien no esté obligado a relacionarse electrónicamente.
- D) La certificación solo puede emitirse después de que el acta completa de la sesión haya sido formalmente aprobada.

Caso 7. Grabación, contenido y aprobación del acta

Artículo 18

SUPUESTO

Una sesión de un órgano colegiado es grabada íntegramente. El acta identifica asistentes, orden del día, lugar y tiempo y acuerdos adoptados, pero no resume los puntos principales de las deliberaciones. Al acta se incorpora el fichero de la grabación junto con la certificación del Secretario sobre su autenticidad e integridad y los documentos electrónicos utilizados durante la sesión.

Tras otra reunión, el Secretario remite electrónicamente el borrador del acta con el visto bueno del Presidente y solicita conformidad o reparos. En un tercer caso, el órgano conserva una grabación, pero omite los puntos principales de las deliberaciones sin acompañar la certificación del Secretario sobre la autenticidad e integridad del fichero.

39. En el primer supuesto, ¿es necesariamente defectuosa el acta por no resumir los puntos principales de las deliberaciones?

- A) Sí, porque ese contenido debe figurar literalmente en toda acta, exista o no grabación de la sesión.
- B) No, si la grabación certificada y los documentos se acompañan al acta en los términos previstos legalmente.
- C) Sí, salvo que todos los miembros renuncien por unanimidad a que las deliberaciones consten en el acta.
- D) No, porque las actas solo están obligadas a recoger asistentes, orden del día y acuerdos finalmente adoptados.

40. ¿Cuándo puede aprobarse el acta de una sesión conforme al artículo 18?

- A) En la misma reunión o en la inmediata siguiente, sin perjuicio del mecanismo electrónico previsto.
- B) Siempre en la sesión siguiente, porque no puede aprobarse un acta antes de finalizar formalmente la reunión.
- C) En cualquier sesión posterior, aunque entre ambas se hayan celebrado varias reuniones del mismo órgano.
- D) Exclusivamente mediante circulación electrónica posterior y conformidad unánime de todos los miembros.

41. Cuando se utilicen grabaciones o documentos electrónicos de la sesión, ¿qué debe garantizarse en su conservación?

- A) La integridad y autenticidad de los ficheros y el acceso a ellos por los miembros del órgano colegiado.
- B) Su impresión en papel y depósito en el archivo central durante un mínimo uniforme de veinte años.
- C) La destrucción de la grabación una vez aprobada el acta para evitar duplicidades documentales.
- D) El acceso público general a la totalidad de los ficheros desde la sede electrónica de la Administración.

42. En el tercer supuesto, se omiten las deliberaciones y solo se adjunta una grabación sin certificación de autenticidad e integridad. ¿Es suficiente para aplicar la excepción del artículo 18.1?

- A) Sí, porque la mera existencia del fichero de audio sustituye automáticamente el resumen de las deliberaciones.
- B) Sí, si el Presidente manifiesta verbalmente al final de la sesión que reconoce la grabación como auténtica.
- C) Solo si ningún miembro formula reparos al contenido del fichero antes de la sesión inmediatamente siguiente.
- D) No, porque la excepción exige que la grabación vaya acompañada de la certificación del Secretario correspondiente.

Caso 8. Supuesto integrador de nivel avanzado

Artículos 5 a 18 (integración)

SUPUESTO

La Agencia Autonómica de Vivienda crea una nueva Oficina de Inspección. Al mismo tiempo, reduce expresamente el ámbito territorial del órgano que realizaba esa misma función, de modo que ambos pasan a actuar en territorios distintos, y dota a la nueva Oficina de créditos y funciones definidas.

El Director General delega válidamente determinadas resoluciones sancionadoras en otro órgano. Después se pretende utilizar esa delegación para que el órgano que dictó un acto inicial resuelva también el recurso interpuesto contra ese mismo acto. En otro expediente excepcional, el Director General quiere recuperar para sí un asunto que ordinariamente resuelve un órgano dependiente por delegación, invocando circunstancias económicas y territoriales y dictando acuerdo motivado.

La Agencia encomienda a una Entidad de Derecho Público municipal de otra Administración unas comprobaciones técnicas mediante convenio publicado; la Agencia conserva y dicta las resoluciones jurídicas. Por último, en un órgano colegiado de ocho miembros se propone un asunto no incluido en el orden del día cuando solo asisten siete, aunque los siete votan a favor de apreciar urgencia. En otra sesión, el Secretario remite electrónicamente el acta con visto bueno del Presidente y todos los miembros muestran su conformidad.

43. ¿La creación de la nueva Oficina queda prohibida automáticamente por existir otro órgano que antes realizaba la misma función?

- A) Sí, porque la existencia previa de cualquier órgano con funciones semejantes impide crear otro con la misma materia.
- B) No, porque las reglas sobre duplicidad solo se aplican cuando ambos órganos dependen del mismo superior jerárquico.
- C) No necesariamente; la restricción real del ámbito del órgano existente puede evitar la duplicidad si se cumplen los demás requisitos.
- D) Sí, salvo que la nueva Oficina tenga personalidad jurídica propia y presupuesto independiente del órgano anterior.

44. ¿Puede delegarse la resolución de un recurso en el mismo órgano administrativo que dictó el acto objeto de ese recurso?

- A) Sí, si la delegación se acordó y publicó antes de que se dictara el acto objeto del recurso.
- B) No, la resolución de recursos por el órgano que dictó los actos recurridos es una materia no delegable.
- C) Sí, cuando el recurso no pone fin a la vía administrativa y cabe posteriormente otro recurso jerárquico.
- D) Solo si la persona recurrente no formula oposición expresa a la delegación durante la tramitación.

45. El Director General desea recuperar un expediente concreto que corresponde por delegación a un órgano jerárquicamente dependiente. ¿Qué técnica es la adecuada?

- A) La suplencia, siempre que el Director General justifique que existe una causa económica o territorial suficiente.
- B) La avocación, mediante acuerdo motivado y con la notificación exigida antes o junto a la resolución final.
- C) La revocación total de la delegación, que es imprescindible aunque solo quiera conocer de un único expediente.
- D) La delegación de firma, porque permite al Director General firmar un expediente que corresponde al órgano delegado.

46. La encomienda a la Entidad municipal de otra Administración, formalizada mediante convenio publicado y limitada a comprobaciones técnicas, ¿qué efecto produce sobre la competencia jurídica?

- A) No cede la titularidad ni los elementos sustantivos; la Agencia encomendante conserva las decisiones jurídicas.
- B) Transfiere temporalmente la titularidad a la Entidad municipal durante todo el plazo de vigencia del convenio.
- C) Convierte a la Entidad municipal en órgano delegado para dictar los actos que culminen cada procedimiento.
- D) Produce una desconcentración interadministrativa porque las comprobaciones se realizan fuera de la Agencia.

47. En el órgano colegiado de ocho miembros solo asisten siete. Todos los presentes declaran urgente un asunto fuera del orden del día. ¿Puede deliberarse válidamente sobre él con la excepción del artículo 17.4?

- A) Sí, porque siete de ocho supera ampliamente la mayoría necesaria para apreciar la urgencia del asunto.
- B) Sí, si el miembro ausente había delegado previamente su voto en otro miembro del órgano colegiado.
- C) No, salvo que el Presidente certifique que el asunto no podía razonablemente esperar a una sesión posterior.
- D) No, porque para tratar un asunto no incluido deben asistir todos los miembros, además de declararse la urgencia por mayoría.

48. Tras la reunión, el Secretario remite electrónicamente el acta con el visto bueno del Presidente y todos los miembros expresan conformidad. Según el artículo 18.2:

- A) El acta solo podrá aprobarse formalmente en la sesión inmediatamente siguiente, pese a la conformidad recibida.
- B) La conformidad electrónica carece de efectos si no se utiliza una firma electrónica cualificada de cada miembro.
- C) Puede considerarse aprobada conforme al mecanismo electrónico previsto por el artículo 18.2.
- D) La aprobación requiere además una segunda certificación independiente emitida por otro empleado público.

Plantilla de respuestas

Completa esta tabla antes de consultar el solucionario.

N.º	Resp.	N.º	Resp.	N.º	Resp.	N.º	Resp.
1		13		25		37	
2		14		26		38	
3		15		27		39	
4		16		28		40	
5		17		29		41	
6		18		30		42	
7		19		31		43	
8		20		32		44	
9		21		33		45	
10		22		34		46	
11		23		35		47	
12		24		36		48	

Solucionario razonado

Clave rápida: 1C 2A 3D 4B 5B 6C 7A 8D 9C 10B 11D 12A 13B 14C 15A 16D 17C 18B 19A 20D 21D 22A 23C 24B 25A 26D 27B 28C 29B 30C 31D 32A 33C 34B 35A 36D 37D 38C 39B 40A 41A 42D 43C 44B 45B 46A 47D 48C

Soluciones del caso 1. Nueva unidad, instrucciones internas y asesoramiento jurídico

- 1. C - Art. 5.1.** El artículo 5.1 considera órganos administrativos a las unidades con funciones que produzcan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación sea preceptiva. Son criterios alternativos.
- 2. A - Art. 5.3.c y 5.4.** La creación exige, entre otros requisitos, la dotación de créditos necesarios. Además, no puede crearse un órgano duplicado sin suprimir o restringir debidamente la competencia del existente.
- 3. D - Art. 6.1.** El artículo 6.1 prevé publicación cuando una disposición específica lo establezca o cuando se estime conveniente por los destinatarios o efectos. No establece publicación universal.
- 4. B - Art. 6.2.** El artículo 6.2 separa el incumplimiento interno de la validez del acto: no lo invalida por sí solo, aunque puede generar responsabilidad disciplinaria.
- 5. B - Art. 7.** Si la función consultiva se articula mediante servicios de la Administración activa, estos no pueden depender ni recibir indicaciones del órgano que elaboró el acto consultado y han de actuar colegiadamente.
- 6. C - Art. 7.** El artículo 7 admite tanto órganos consultivos específicos como servicios de asistencia jurídica de la Administración activa, sujetos en este segundo caso a garantías reforzadas.

Soluciones del caso 2. Competencia, delegación y recuperación de un asunto concreto

- 7. A - Art. 8.3.** Cuando existe más de un órgano inferior competente por materia y territorio, la facultad de instruir y resolver corresponde al superior jerárquico común.
- 8. D - Art. 8.2.** El artículo 8.2 permite desconcentrar la titularidad y el ejercicio. Delegación, encomienda, delegación de firma y suplencia no alteran la titularidad.
- 9. C - Art. 9.1.** La regla general del artículo 9.1 permite delegar en otros órganos de la misma Administración aunque no sean jerárquicamente dependientes.
- 10. B - Art. 9.4.** La resolución debe indicar la delegación y se considera dictada por el órgano delegante.
- 11. D - Art. 9.5.** La existencia abstracta de un informe preceptivo no impide delegar, pero el artículo 9.5 prohíbe delegar la resolución una vez emitido ese informe en el procedimiento concreto.
- 12. A - Art. 9.5.** La regla es la prohibición de subdelegar competencias ejercidas por delegación, salvo autorización expresa de una ley.
- 13. B - Art. 10.1.** En delegaciones a órganos no dependientes jerárquicamente, el asunto solo puede ser avocado por el órgano delegante.

Soluciones del caso 3. Delegaciones en la AGE, encomiendas técnicas y delegación de firma

- 14. C - Art. 9.1.** En la AGE, si los órganos no están relacionados jerárquicamente y pertenecen al mismo Ministerio, se exige aprobación previa del superior común.
- 15. A - Art. 9.2.b.** El artículo 9.2.b excluye de la delegación la adopción de disposiciones de carácter general.
- 16. D - Art. 11.1 y 11.2.** La toma de muestras y los ensayos son actividades materiales o técnicas susceptibles de encomienda, sin cesión de la titularidad ni de los elementos sustantivos.
- 17. C - Art. 11.1.** Las encomiendas no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos; en ese caso rige la legislación contractual.
- 18. B - Art. 11.3.b.** Entre Administraciones distintas, la encomienda se formaliza mediante convenio y debe publicarse, salvo la excepción de gestión ordinaria prevista por la ley.
- 19. A - Art. 12.1.** El artículo 12.1 permite delegar firma en materias de competencia ostentadas por atribución o por delegación, a favor de órganos o unidades dependientes.
- 20. D - Art. 12.3.** Aunque la delegación de firma no requiere publicación, cada acto firmado por delegación debe hacer constar esa circunstancia y la autoridad de procedencia.

Soluciones del caso 4. Suplencia y discrepancias sobre el órgano competente

- 21. D - Art. 13.1.** La suplencia puede operar por vacante, ausencia, enfermedad y también cuando se haya declarado abstención o recusación.
- 22. A - Art. 13.1.** A falta de suplente designado, la competencia se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior.
- 23. C - Art. 13.2 y 13.4.** La suplencia no necesita publicación para ser válida, pero las resoluciones deben indicar la circunstancia, el titular sustituido y quien la ejerce.
- 24. B - Art. 14.2.** El artículo 14.2 reconoce ambas vías a los interesados que sean parte del procedimiento.

25. A - Art. 14.3. El conflicto de atribuciones exige misma Administración, ausencia de relación jerárquica y procedimiento no finalizado.

Soluciones del caso 5. Comisión interadministrativa con participación social

26. D - Art. 15.2. Los órganos colegiados con participación de distintas Administraciones o de organizaciones representativas de intereses sociales pueden establecer o completar sus normas.

27. B - Art. 15.2. Los órganos del artículo 15.2 se integran en la Administración correspondiente sin participar en su estructura jerárquica, salvo previsión o circunstancia en contrario.

28. C - Art. 15.3. Para los órganos del artículo 15.2, la publicidad corresponde a la Administración que ostenta la Presidencia.

29. B - Art. 16.1. El artículo 16.1 permite que el Secretario sea un miembro o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.

30. C - Art. 16.3. Cuando el Secretario no miembro es suplido por un miembro del órgano, este conserva todos sus derechos como miembro.

Soluciones del caso 6. Sesión a distancia con incidencias de convocatoria y votación

31. D - Art. 17.1. El artículo 17.1 admite constitución, convocatoria, sesión, acuerdos y actas a distancia salvo prohibición reglamentaria expresa y excepcional.

32. A - Art. 17.2. Para la válida constitución se requiere Presidente y Secretario, o sus suplentes, y al menos la mitad de los miembros. En el supuesto asisten cinco de diez, incluidos ambos.

33. C - Art. 17.2. El artículo 17.2 permite constituirse sin convocatoria previa cuando estén reunidos el Secretario y todos los miembros y así lo decidan todos.

34. B - Art. 17.3. El artículo 17.3 permite expresamente prever segunda convocatoria y fijar el número de miembros necesario para ella.

35. A - Art. 17.4. La excepción exige dos condiciones: asistencia de todos los miembros y urgencia declarada por voto favorable de la mayoría. Ambas concurren.

36. D - Art. 17.5. El artículo 17.5 fija como lugar del acuerdo a distancia la sede del órgano y, en su defecto, la ubicación de la Presidencia.

37. D - Art. 17.6. El artículo 17.6 exime de la eventual responsabilidad derivada del acuerdo a quienes voten en contra o se abstengan.

38. C - Art. 17.7. La certificación se expide por medios electrónicos salvo que el interesado manifieste lo contrario y no tenga obligación de relación electrónica.

Soluciones del caso 7. Grabación, contenido y aprobación del acta

39. B - Art. 18.1. Con grabación acompañada de certificación de autenticidad e integridad y documentos electrónicos, puede omitirse en el acta el resumen de los puntos principales de las deliberaciones.

40. A - Art. 18.2. El artículo 18.2 permite aprobar el acta en la misma reunión o en la inmediata siguiente y contempla además la remisión electrónica para conformidad o reparos.

41. A - Art. 18.2. La conservación debe garantizar integridad, autenticidad y acceso a los miembros del órgano.

42. D - Art. 18.1. La posibilidad de omitir los puntos principales de las deliberaciones se vincula a la grabación acompañada de certificación del Secretario sobre autenticidad e integridad.

Soluciones del caso 8. Supuesto integrador de nivel avanzado

43. C - Art. 5.4. El artículo 5.4 permite crear el nuevo órgano si al mismo tiempo se suprime o restringe debidamente la competencia del existente; en el supuesto, los territorios dejan de solaparse.

44. B - Art. 9.2.c. El artículo 9.2.c impide delegar la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

45. B - Art. 10.1 y 10.2. La avocación permite que el órgano superior conozca uno o varios asuntos concretos por razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales, con acuerdo motivado y notificación.

46. A - Art. 11.2 y 11.3.b. La encomienda no cede titularidad ni elementos sustantivos; el encomendante debe dictar los actos o resoluciones jurídicas que den soporte a la actividad.

47. D - Art. 17.4. La excepción del artículo 17.4 exige acumulativamente asistencia de todos los miembros y declaración de urgencia por mayoría. Falta la primera condición.

48. C - Art. 18.2. El artículo 18.2 prevé la remisión electrónica del acta con visto bueno del Presidente para que los miembros manifiesten conformidad o reparos, considerando aprobada el acta en caso afirmativo.

Mapa de distinciones que suelen confundirse

Figura	Idea clave	Referencia
Delegación de competencias	Se desplaza el ejercicio; no la titularidad. Publicación obligatoria. Resolución se imputa al delegante.	Art. 9
Avocación	Un órgano superior recupera uno o varios asuntos concretos por razones justificadas; acuerdo motivado y notificado.	Art. 10
Encomienda de gestión	Solo actividad material o técnica; el encomendante conserva la decisión jurídica y los elementos sustantivos.	Art. 11
Delegación de firma	Solo cambia quién firma; exige dependencia orgánica de la unidad u órgano receptor y no requiere publicación.	Art. 12
Suplencia	Sustitución temporal del titular por vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación; no altera competencia.	Art. 13
Conflicto de atribuciones	Solo entre órganos de la misma Administración, no relacionados jerárquicamente, y con procedimiento no finalizado.	Art. 14
Órgano colegiado - sesión	Reglas de constitución, convocatoria, orden del día, acuerdos y certificaciones.	Art. 17
Órgano colegiado - acta	Contenido, grabación, certificación, aprobación y conservación de ficheros.	Art. 18

Referencia oficial: BOE-A-2015-10566, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Texto consolidado disponible en <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566>